

עין משפט
גד מצוה

- ח א מיי פֿיד מהלסט צטוהט מ' טוש'ע ייִד פֿי שטח סעף [א] ד:
- ב ב מיי פֿיג מהלכות יוטס הלכה ז ח טוש'ע אה״ע סימן קט סעיף ט:
- י ג מיי פֿיד מהלסט צטוהט ה' י טוש'ע ייִד פֿי שטח סעיף ז:
- י ד מיי שס פֿיז הלכה ז:

—‏●‏—

שיטה מקובצת

א[יולדת למקוטעין והבא:
ב[קספלו גלגמריה לא אמרין מקצת היום ככולו לסבריה אמרין מקצת היום ככולו:
ג[יולדות והא דמקא חלבה מילד ילדה ורבי יהושע סבר חיישין למיעוטא ועל חיבות החולבות אע"פ שאנין יולדות נרשש עליהם קי להורות כי לפי' ראוי למחקר:
ד[איפרי אמר רבי יהושע סבר הלך אחר רוב בהמות ורוב בהמות אינן חולבות ואי' יולדות והא מקא חלבה מילד יליה ור"ע סבר חיישין למיעוטא והתניא:
ה[ראיתי גריה שעשירה בתוך שנתה ולמה לי:
ו[מדיה גריה עד דיה והתניא ברק כ"א ע"א אינו מפי' רש"י והוא מקצת מפי' הרגמ"ה ומקצת מפי' רש"י ואין אדם יכול לעמוד עליו:
ז[מנייה בין ריש לתיק:
ח[דאפוילו לרבי מאיר אות ר' נמחק:
ט[איש משום דמיעוט דנבלטים מאי רש"י אשתו משום דסמיכין מיעוט דחיים לחזקת אשת איש וגם:
י[ומאי קושיא בההיא:
יא[דכיון דאשכח ברייתא דין בבכורה רש"י חולין במעי אמו והך חזקה ערישא טפי דאיכא חזקה חזקת מתוך דלא מפקא ליה מיד הפעלים אז:
יב[כר"מ דאמרינן לר' יוחנן למעוטי מוריס ונביתות בית:
יג[חזקת אמרין דרבי יוחנן:
יד[דלא חייש למיעוטא:
טו[אלא הרשע לבדו:
טז[דלעולם כדקאי דמילתא:
יז[גמליאל לא סבר:
יח[ילדה ככלל דחלב אינו פוטר אלא בעיקר מילתיה הוא דפסיק כוונתה דלא מרחמא אי"כ ילידה ונקא:
יט[דפסקין לקמן הלכת:
כ[דרשב"ג אדרשב"ג דאמר:
כא[דמפרש בפ' ר' אליעזר דמילה וחביבות אם לא כלומר נמחק:
כב[חזקת בערה ועוד כו' המיקל באלב וגם בלא שהה ח' ימים בבמהה החמירו כר"ש:

רבינו גרשום

ודאי לית ליה דועירי. אבל סבר פחות מל' מטנפת ומתעברת קודם השלמת ל' ויולדת בתוך שנתה:
לסבריה. דאמר יולדת בתוך שנתה:
אמרין יולדת למקוטעין קודם השלמת ה' חדשים מיום ליום:
לגמריה. דלא אפר בתוך שנתה:
לא אמרין מקצת היום. ש' שים ל' דסוף טינוף ככולו כלומר דכבר שלמו ימי טינוף ובר ביום יכולה להתעבר ותלי ביום אחרון של שנתה אלא בעינן ל' של טינוף שלמים מעת לעת ואינה יולדת אלא בתחילת שנה שניה. ולסבריה אמרין מקצת היום ככולו:
מאי איכא בין

כ:

חלב פוטר איבא ביניהו. פסק ר"ת דחלב אינו פוטר דלקמן בפירקין (דף כד.) מסקינן כרשב"ג דלומר כלוקח בהמה מניקה מעובד כוכבים דפטורה מן הצבורה דלא מרחמא אא"כ ילידה אבל מטעם חלב לחוד לא מיפטרא אי לאו דאיכא ולד בזהה דחוינא דמרחמא ליה

ומניקתו ומתוך כך מדקדק ר"ת דהכי הלכתא דחיישין למיעוטא היכא דאיכא חזקה בזהה כי הכא שהיא בחזקת שלא ילידה ואפילו לא קיימא לן כרבי מאיר דמטער בזהיה דרוב תינוקות מטפחים (מה דף יא:) מטעם סמוך מיעוטא לחזקה להחמיר מיהא חיישין ואע"ג דבפ"ק דחולין (דף יא:) משמע דאין הלכה כר"מ אפילו להחמיר דקאמר לר"מ דחייש למיעוטא היכי אכלי בשרא משמע דאין הלכה כן דלא קאמר היכי אכלינן בישרא מכל מקום היכא דחזקה מסייעמו חיישין והכא איכא חזקה דהעמד בזהמה בחזקת שלא ילידה וסמוך מיעוטא דחולבות ואע"פ שאינן יולדות לחזקה והא דלמרין פ"ק דחולין (דף ג:) דרוב מזיין אכל שחיטה מומחין הן ולא אמרינן סמוך מיעוטא דאין מומחין לחזקה דבהמה בחזקת איסור עומדת עד שלא נשחטה ההוא רוצא מזאי הוא ושכיח טובא כענין שמיניו בריש גיעין (דף ג:) ו[ואפילו לר"מ דחייש למיעוט' סתם ספרי דדייני מגמר גמירי והמיעוט לא שכיח ולא חייש ליה ר"מ כדלמרין בריש צנות כותים (מה דף לב.) וכן י"ל בזההיא דיצמות (דף קא:) דמים שאין להם סוף דדיעבד אשמו מותרת ולא אמרינן סמוך מיעוטא דנמלטים לחזקת אשת איש ו[ומה שהחמירו שם לבתמלה משום חומרא דאשת איש וגוסס נמי לא אזלינן ביה בתר רוצא להעיד עליו להשיא את אשתו ו' וגם באתרא דרוצא מסבלי והדר מקדשי ומיעוט מקדשי

והדר מסבלי דאיכא רוצא וחזקה להחירא חיישין למיעוטא להחמיר לפי גירסת רבינו חננאל בקדושין צפרק שני (דף נ:) ויש לתמוה אהא דפרקי הכא לר' יהושע דלומר חלב אינו פוטר מהא דלר' יהושע ביצמות (דף קט.) י'תה מליאה אינה חוששת כדמפרש דלא חייש למיעוטא דזכרים ודומק מתוך כך לומר איפוך ומאי ו[קשה בזההי דיצמות ליכא חזקה בזהי מיעוטא אבל בזהי מיעוטא דחולבות איכא חזקה ולפיכך חייש ועל כרחין מתניחין דהתם נמי מוכחא דיש חילוק דרישא דלא תנשא ולא תמייס כו' מפרש התם מטעם סמוך מיעוט לחזקה ולא פליג עליה ר' יהושע דאין לומר דפליג בסיפא וה"ה ברישא דלדרכה הוה ליה לאשמועינן דפליג ברישא ואע"ג דאיכא חזקה וכ"ש בסיפא וי"ל י[כיון דמשכח ברייתא איפכא לא חש מלתרץ מיהו חימה דלמאי דמפיך כ"ש דתקשי' כן דכאן א"ר יהושע חלב פוטר אלמא לא חייש למעוטא ואע"ג דאיכא חזקה בזהה ובההיא דיצמות משמע דלא פליג ר' יהושע אלא בסיפא אבל ברישא מודה ואי הוה אמרינן דלא חשיב מיעוט דאיכא חזקה בזהה מה שהיא בחזקת שלא ילידה שאדרכה העמד ולד בחזקת שאינו קדוש בצבורה ו[שהוא חולין במעי אמו אז הוה אחי שפיר וגם הא דלר"ץ לומר איפוך אבל קשה דא"כ ר"ש בן גמליאל דסבר חלב אינו פוטר אלמא חייש למיעוטא ואע"ג דליכא חזקה בזהה וצריש כל הללמים (ע"ז דף מ:) משמע דלא חייש למיעוט ולא גור שאר מקומות אטו אותו מקום כדגור ר"מ מטעם דחייש למיעוט ועוד קשיא דבסוף אין מעמידין (שם דף נט:) משמע דר' יוחנן ו[סבר כר"מ י[בגצינות בית אונייקי דסתמא כר' מאיר וטעמא דר"מ משום דחייש למיעוט כדמפרש בזההו פרקא ובפ"ק דחולין (דף ה:) ו[דר' יוחנן אכל משחיטת כותי ולא חייש למיעוט החסודים כדקאמר ר"מ התם גבי יימס אע"ג דאיכא חזקה בזהה דלא נשחטה וי"ל דאיכא סתמי טובא דלא ו[חיישין למיעוטא ועוד דהתם סתם ואח"כ מחלוקת בריש כל הללמים פלוגתא דר"מ ורבנן אבל עוד ק' דלקמן (דף כד.)

משמע דר' יוחנן אית ליה הלכה כר"ש בן גמליאל גבי ההוא דרראח חזיר כרוך אחר רחל ויש לתרץ דאין להחזיק כל הכותים כרשעים אלא ו[להרשע לבדו ועוד קשה דבפ' עשרה יוספין (קדושין דף פ.) גבי רוב תינוקות מטפחים משמע דר' יוחנן סבר כרבנן דקתני שני דברים אין בזה דעת לישראל ועשאום חכמים כמו שיש בהן דעת לישראל ומיהו מזינו למימר דלעולם ו[ו[כדאמר דמילתיה דר"ש בן גמליאל ו[סבר ר' יוחנן כוונתיה בזההא דמשמע ו[דמדפטר מטעם דלא מרחמא להניק אא"כ ילידה ו[ונפקא מינה היכא דחזינן דהוה לה חלב קודם לידה נאם אח"כ ראינוה מניקה] דההיא לא מיפטרא מטעם חלב אי לאו טעמא דלא מרחמא ולפי זה אפשר ו[דהוי רבן שמעון בן גמליאל סבר חלב פוטר ואין ראיה השתא לר"ת למיעוט היכא דאיכא חזקה בזהה מהא דפסקינן ו[הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ומיהו קשה דר"ש בן גמליאל יט דלומר כל ששהה ל' יום באלם אינו נפל הא לא שיה ספיקא הוי יט ומפרש ו[אם לאו כלומר אפילו נפל מן הגג או אכלו ארי אלמא חייש למיעוט נפלים וצריש כל הללמים לא חייש למיעוט ובלאו קשיא דרשב"ג קשיא נמי הלכתא אהלכתא ו[דלא חיישין למיעוט כדמשמע בחולין דלא פריך היכי אכלינן בישרא ובההיא דשבת (דף קל.) קיימא לן כרשב"ג כדמוכח התם וי"ל דמן הדין היה לנו לפסוק כרבנן ואדרבנן סמיכין בשעת הדחק כדמוכח בזהחולץ (יצמות דף לו.) אלא ו[מדרבנן החמירו ביצמה הואיל ומת מוך שלשים ואע"פ שנפל מן הגג או אכלו ארי שמה ישתקע הדבר ויאמרו העולם שפיהק ומת ויצא לידי לעו וקלקול ולכן עשאוהו כספק גם לענין אצילות שלא יצא להקל ייז צעדות ועוד שבכל מקום הלכה כדברי המיקל בצאל וצלא שהה ח' ימים בצמהה העמידו כרבן שמעון בן גמליאל דאי לא הא לא קיימא

הלוקח בהמה פרק שלישי בבורות

לגמריה לא אמרינן יולדם למקוטעין. הלכך לא נקט סוף ששה:
לפצריה אמרינן. דלא גמר בזהמה מלשהו. מקלת יום אחרון של חדש חמישי לעבודה ככולה ויולדת צו ציום הלכך אפילו אית לן דועירי ונתעצרה במרחשון יולדת ציום אחרון של אדר דהוי שנמו:
מקלם היום. שגמר חדש חמישי או של טינוף:

ה"ג לגמריה לא אמרינן מקלם היום ככולו:
מאי איכא צין ר' עקיבא לר' יהושע. דבצנזר מהכי מי ילידה:
חלב פוטר. אם חולצת אפילו בתוך שנתה או שנולדה בצית ישראל ו[לא ראינוה יולדת עד לאחר שנתה והרי היא חולצת:
ר' יהושע סבר. טינוף פוטר ולא חלב:
היפס לה חמוסא. אשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ומת בעלה בלא בנים ואח אין לו ויש לה חמומה במקומה שלאת משם:
אינה חוששת. שמה נולד בן לחמיה והיא וצוקה ליבס:
יאלם מליאש. שהיתה חמומה מעוברת כשיטה זו משם חוששת:
ומהלם נקיבוס. שאינה זוקקת לייבוס:
אלא איפוך. מלמא דר' יהושע סבר טינוף פוטר והוא הדין לחלב ואמא ר' עקיבא למימר כל שידוע שצרכה ואפילו על ידי טינוף אין כאן לכהן כו' ספק ואפילו חולצת:
ופסניו. ביחומא:
ו גדיים. נקט משום דדרכה לילד וולדות הרבה בעיבור אחד:
אני ראיתי גדיים שעשירה בתוך שנתה. כלומר בתוך אותה שנה שילדה השלש צנות חזרו הצנות וילדו עד שנכנסו כולן לזיר להתעשר בצומה שנה הן וצונותיהם. ולקמן [כא.] צעי מאי נפקא מיניה ו[ו[לת"ק:
לימא

איירי דאיכא חדא דלא סגיא בלא שלש תנא כולוה דילדו שלש ולמה לי למיתני שלש כלל לילדו כולוהו תרתי ותיהדר איהי ותוליד בהדיהן ליבא

דפרקי הכא לר' יהושע דלומר חלב אינו פוטר מהא דלר' יהושע ביצמות (דף קט.) י'תה מליאה אינה חוששת כדמפרש דלא חייש למיעוטא דזכרים ודומק מתוך כך לומר איפוך ומאי ו[קשה בזההי דיצמות ליכא חזקה בזהי מיעוטא אבל בזהי מיעוטא דחולבות איכא חזקה ולפיכך חייש ועל כרחין מתניחין דהתם נמי מוכחא דיש חילוק דרישא דלא תנשא ולא תמייס כו' מפרש התם מטעם סמוך מיעוט לחזקה ולא פליג עליה ר' יהושע דאין לומר דפליג בסיפא וה"ה ברישא דלדרכה הוה ליה לאשמועינן דפליג ברישא ואע"ג דאיכא חזקה וכ"ש בסיפא וי"ל י[כיון דמשכח ברייתא איפכא לא חש מלתרץ מיהו חימה דלמאי דמפיך כ"ש דתקשי' כן דכאן א"ר יהושע חלב פוטר אלמא לא חייש למעוטא ואע"ג דאיכא חזקה בזהה ובההיא דיצמות משמע דלא פליג ר' יהושע אלא בסיפא אבל ברישא מודה ואי הוה אמרינן דלא חשיב מיעוט דאיכא חזקה בזהה מה שהיא בחזקת שלא ילידה שאדרכה העמד ולד בחזקת שאינו קדוש בצבורה ו[שהוא חולין במעי אמו אז הוה אחי שפיר וגם הא דלר"ץ לומר איפוך אבל קשה דא"כ ר"ש בן גמליאל דסבר חלב אינו פוטר אלמא חייש למיעוטא ואע"ג דליכא חזקה בזהה וצריש כל הללמים (ע"ז דף מ:) משמע דלא חייש למיעוט ולא גור שאר מקומות אטו אותו מקום כדגור ר"מ מטעם דחייש למיעוט ועוד קשיא דבסוף אין מעמידין (שם דף נט:) משמע דר' יוחנן ו[סבר כר"מ י[בגצינות בית אונייקי דסתמא כר' מאיר וטעמא דר"מ משום דחייש למיעוט כדמפרש בזההו פרקא ובפ"ק דחולין (דף ה:) ו[דר' יוחנן אכל משחיטת כותי ולא חייש למיעוט החסודים כדקאמר ר"מ התם גבי יימס אע"ג דאיכא חזקה בזהה דלא נשחטה וי"ל דאיכא סתמי טובא דלא ו[חיישין למיעוטא ועוד דהתם סתם ואח"כ מחלוקת בריש כל הללמים פלוגתא דר"מ ורבנן אבל עוד ק' דלקמן (דף כד.) משמע דר' יוחנן אית ליה הלכה כר"ש בן גמליאל גבי ההוא דרראח חזיר כרוך אחר רחל ויש לתרץ דאין להחזיק כל הכותים כרשעים אלא ו[להרשע לבדו ועוד קשה דבפ' עשרה יוספין (קדושין דף פ.) גבי רוב תינוקות מטפחים משמע דר' יוחנן סבר כרבנן דקתני שני דברים אין בזה דעת לישראל ועשאום חכמים כמו שיש בהן דעת לישראל ומיהו מזינו למימר דלעולם ו[ו[כדאמר דמילתיה דר"ש בן גמליאל ו[סבר ר' יוחנן כוונתיה בזההא דמשמע ו[דמדפטר מטעם דלא מרחמא להניק אא"כ ילידה ו[ונפקא מינה היכא דחזינן דהוה לה חלב קודם לידה נאם אח"כ ראינוה מניקה] דההיא לא מיפטרא מטעם חלב אי לאו טעמא דלא מרחמא ולפי זה אפשר ו[דהוי רבן שמעון בן גמליאל סבר חלב פוטר ואין ראיה השתא לר"ת למיעוט היכא דאיכא חזקה בזהה מהא דפסקינן ו[הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ומיהו קשה דר"ש בן גמליאל יט דלומר כל ששהה ל' יום באלם אינו נפל הא לא שיה ספיקא הוי יט ומפרש ו[אם לאו כלומר אפילו נפל מן הגג או אכלו ארי אלמא חייש למיעוט נפלים וצריש כל הללמים לא חייש למיעוט ובלאו קשיא דרשב"ג קשיא נמי הלכתא אהלכתא ו[דלא חיישין למיעוט כדמשמע בחולין דלא פריך היכי אכלינן בישרא ובההיא דשבת (דף קל.) קיימא לן כרשב"ג כדמוכח התם וי"ל דמן הדין היה לנו לפסוק כרבנן ואדרבנן סמיכין בשעת הדחק כדמוכח בזהחולץ (יצמות דף לו.) אלא ו[מדרבנן החמירו ביצמה הואיל ומת מוך שלשים ואע"פ שנפל מן הגג או אכלו ארי שמה ישתקע הדבר ויאמרו העולם שפיהק ומת ויצא לידי לעו וקלקול ולכן עשאוהו כספק גם לענין אצילות שלא יצא להקל ייז צעדות ועוד שבכל מקום הלכה כדברי המיקל בצאל וצלא שהה ח' ימים בצמהה העמידו כרבן שמעון בן גמליאל דאי לא הא לא קיימא

בנות. כגון שהיא ילידה בתחילת שנה ובנותיה בסוף שנתן:
ותיהדר איהי. הגדייה ותוליד בהדיהו והויין י' בין

מסורת הש"ס

(א) למקוטעין צ"ק, ג) נפסחים ד. וי"ק, א) יצמות קיט, ד) נאם איתא חמותן, ה) [ומקפחא רפ"ו], ו) מלשה הס"ד ומה"ד מקלמ' יום אחרון של גמר חדש חמישי לעבודה או של טינוף ויולדת צו ציום הס"ד ומה"ד הי"ג לגמריה לא ובר' ככולו הלכך אפילו אית ובי' שנתו הס"ד ומה"ד מאי איכא צ"ק, ו) דאית ליה הלכה כסתם. צ"ק, ח) בעיקר מילתיה. צ"ק, ט) דפטור. צ"ק, י) דרשב"ג סובר חלב. צ"ק, כ) בפי ר"א לא אלא היבא אפילו. צ"ק, ג) דקיי"ל כרבנן דלא חיישי למיעוט. צ"ק, ט) דרבנן. צ"ק,

—‏●‏—

הגהות הב"ח

(א) גבי יולדת למקוטעין והבא:
(ב) רש"י והכא מקלמא:
(ג) רש"י ד"ס ראינו ובי' ולכ' א) ר"ח אלז ראינו ובי' מאי נפקא מיניה בין ר"ש לת"ק:

—‏●‏—

מוסף רש"י

היתה לה חמומה. כמדינת הים וספילא לא היה לה שם ואין יבס לו, אינה חורששת. שמה נקט לה יבס, אע"ג דחיישין לגיל שמה ילידה כהה, התם אלא דכל מה דילדה לרה בין זכר בין נקבה מפיס לה לנא מייס, אבל חמות דאי נמי ילידה לא זקוק לה להך אלמא אס כן דליה זכר, וכולי האי לא חיישין שמה ילידה וזכר היה (יבמות ק"ט.) יצאה מליאה. יתמה חמות מעוברת, חורששת. שמה זכר היה (טו.) אינה חורששת. דאיכא למימר שמה הפילה ואם מתנו לומר לא הפילה שמה נקבה היתה (טו.)

—‏●‏—

רבינו גרשום (המשך)

חלב פוטר איבא ביניהו. אם חולבת היא בתוך שנתה. ר' עקיבא אמר. כל שידוע שביכרה לדבריו כיון דחולבת פטורה דהיינו ידוע דאינה חולבת אלא אי"כ דחייש. דחייש לטינוף דהיינו מיעוט דמיעוט מטנפת חייש נמי למיעוט דחולבות אע"ג דלא יולדת וחייבת בבכורה היתה לה חמות. במדינת הים. לאשה שהלך בעלה וצורחה למדינת הים אינה חורששת שמה ילידה בין וקוקה לו:
אבל יצאה מליאה. כלומר מעוברת חורששת ור' יהושע אומר אינו חורששת ותינשא:
אלא איפוך. ר' יהושע אמר חלב פוטר כי היכי דפטור טינוף:
רב' עקיבא אומר לא פטר. אלא כל שידוע שוראי ביכרה ולא קשיא הא דרבי יהושע אדריבי יהושע:
והתניא. סינעא:
גדייה שילדה ג' בנות. בבת אחת בסוף שנתה:
וכל בנות ילידה ג' ג'. בהשלמת שנתן:
כולן ביהודי. להעשר חוץ מן הגדייה:
להכי קתני כולן בנסנות לזיר משום דאמרינן לקמן דאין מעשרין משל אשתקד על של שנה זו:
אני ראיתי. גדייה שעשירה בנותיה:
בתוך שנתה. שבאותה משנתיה נולדו ולא משחבתה דהויין הבנות וולדויהן בשנה אחת אלא בשנה מעוברת להעשר

ר' עקיבא לרבי יהושע. לגמריה דלתרייהו הוי ספק היכא דלא ידיע: